

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1813/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายคู่อ้วตึงหรือจรูญหรือจำรูญ แซ่คูหรือ
คูสว่างศรี

จำเลย

นายคู่อ้วตึง หรือจรูญ หรือจำรูญ แซ่คู
หรือคูสว่างศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกาของจำเลย
ไปรตอนุญาตและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 65)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
244 จำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 59,63)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ ให้ศาลชั้นต้นออก
หมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

(มนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ทุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ